

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2610/2538

นายโกวิทย์ สามิตสมบัติ

โจทก์

นายถวิล ลีส้มซ่า กับพวก

จำเลย

นายถวิล ลีส้มซ่า จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก, มาตรา 219 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 จึงไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เห็นว่าการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้โทษที่จะลงแก่จำเลยที่ 1 เป็นว่าให้จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน เป็นการแก้ไขมากจึงไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59, 83 และ 91 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุ บรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 5

เดือน นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 128) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129)

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59,83และ 91 จำคุกกระหนละ 1 ปี รวมจำคุก 5 ปี ลดโทษที่จะลง ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก2 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนในบทที่ลงโทษแต่กำหนดโทษให้น้อยลงโดยให้จำคุกกระหนละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน ลดโทษที่จะลงให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 เดือน เป็นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อย เมื่อยังคงลงโทษจำคุกกระหนละ ไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59,83และ 91 จำคุกกระหนละ 1 ปี รวมจำคุก 5 ปี ลดโทษที่จะลง ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก2 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนในบทที่ลงโทษแต่กำหนดโทษให้น้อยลงโดยให้จำคุกกระหนละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน ลดโทษที่จะลงให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 เดือน เป็นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อย เมื่อยังคงลงโทษจำคุกกระหนละ ไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ยก
คำร้องของ จำเลยที่ 1

(วุฒิ คราวุฒิ-มงคล สระภูัน-อิธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>